



PUTUSAN

Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FRANS PUTRATEX, berkedudukan di Jalan Raya Kopo - Maja Kilometer 1, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Direktur, Janliman Suranta Sembiring, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Yusuf, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Mohamad Yusuf & *Partners Law Firm*, berkantor di Jalan Raya Sepang, Link Sepang Masjid, RT 02, RW 01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

MUHAMMAD IDRIS, selaku ahli waris almarhum Mustofa berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 30 Juli 2024, bertempat tinggal di Kampung Kukun, RT 003, RW 002, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Pamungkas, S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garteks, berkantor di Jalan Aria Jaya Santika Kilometer 0,5, Ruko Perum Mustika Blok AA1 Nomor 5, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2025;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya perusahaan berdasarkan Surat Tergugat dengan Nomor 002/GM/EXT/V/2020, perihal Penyampaian Laporan Penutupan Pabrik Cikande – PT Frans Putratex tertanggal 29 Mei 2020 sah demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kedua Pasal 81 Nomor 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 44 Ayat (1) huruf a, b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp65,675,571,00 terbilang (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat dengan dasar perhitungan dari upah ditambah dengan tunjangan jabatan perincian hak Penggugat sebagai berikut:

Tanggal masuk kerja	18 November 1993 (26 Tahun)
Upah terakhir tahun 2020	Rp4.184.217,00
Tunjangan jabatan	Rp200,000,00
Jumlah	Rp4.384.217,00
Pesangon	0,5 x 9 x Rp4.384.217,00 = Rp19,728,977,00
Penghargaan masa kerja	= 10 x 4.384.217,00 = Rp43.842.170,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak = 12 x Rp175.369,00

= Rp2.104.424,00

Jumlah

= Rp65.675.571,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah periode bulan April tahun 2020 dan bulan Mei tahun 2020 yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp8.768.434,00 terbilang “delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah”;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 kepada Penggugat sebesar Rp4.384.217,00 terbilang “empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah”;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*;

Atau setidaknya-tidaknya, apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Serang Kelas IA berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan asas keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa karena melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;
- Eksepsi tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Penggugat belum saatnya untuk diajukan (*prematur*) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg, tanggal 24 November 2025, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya perusahaan berdasar pada Surat Tergugat dengan Nomor 002/GM/EXT/V/2020, perihal Penyampaian Laporan Penutupan Pabrik Cikande – PT Frans Putratex tertanggal 29 Mei 2020 sah demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Almarhum Mustofa dengan Tergugat putus sejak tanggal 18 Mei 2020;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Penggugat: masa kerja 26 (dua puluh enam) tahun 6 (enam) bulan,
upah terakhir sebesar = Rp4.384.217,00
Uang pesangon: $0.5 \times 9 \times \text{Rp}4.384.217,00 = \text{Rp}19.728.977,00$
Uang penghargaan
masa kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.384.217,00 = \text{Rp}43.842.170,00$
total keseluruhan = Rp63.571.147,00
terbilang (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 10 Desember 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg, tanggal 24 November 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2025, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris yang sah;
- Bahwa benar Perusahaan Tergugat telah tutup;
- Bahwa oleh karena ternyata berdasarkan pada Surat Nomor 002/GM/EXT/V/2020, perihal Penyampaian Laporan Penutupan Perusahaan/Pabrik Cikande – PT Frans Putratex pada tanggal 29 Mei 2020, maka hubungan kerja antara almarhum Mustofa dan Tergugat telah putus;
- Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja *a quo*, maka ahli waris Almarhum Mustofa berhak atas pesangon, penghargaan kerja yang perhitungannya dilakukan secara tepat oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT FRANS PUTRATEX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT FRANS PUTRATEX** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh Agus Subroto, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso PN., dan Sugiyanto, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sugeng Santoso PN.

Ttd./

Sugiyanto.

Ketua Majelis,

Ttd./

Agus Subroto.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Pdt.Sus-PHI/2026